



Constitutional Rights & Legal Safeguards Guide

Know Your Rights. Protect Your Dignity. Seek Justice.

संवैधानिक अधिकार एवं कानूनी सुरक्षा मार्गदर्शिका

अपने अधिकार जानें • अपने सम्मान की रक्षा करें • न्याय के लिए आवाज़ उठाएँ

भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति की समानता, स्वतंत्रता, गरिमा और न्याय की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ-साथ विभिन्न कानून नागरिकों को भेदभाव, शोषण, हिंसा, अन्याय और अधिकारों के उल्लंघन से बचाने के लिए कानूनी उपाय उपलब्ध कराते हैं।

यह मार्गदर्शिका सरल भाषा में बताती है कि:

-  आपके प्रमुख संवैधानिक अधिकार क्या हैं
-  किन परिस्थितियों में कानूनी सुरक्षा मिल सकती है
-  अधिकारों के उल्लंघन पर क्या कदम उठाएँ
-  शिकायत और साक्ष्य कैसे सुरक्षित रखें
-  कानूनी सहायता कहाँ से प्राप्त करें
-  किन संस्थाओं और अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है

महत्वपूर्ण: यह मार्गदर्शिका सामान्य कानूनी जागरूकता के लिए है। किसी विशेष मामले में उपलब्ध कानूनी उपाय मामले के तथ्यों और लागू कानून पर निर्भर करते हैं। आवश्यकता होने पर योग्य अधिवक्ता या संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण से सलाह लें।

1. संवैधानिक अधिकार क्या हैं?

संवैधानिक अधिकार वे महत्वपूर्ण अधिकार और स्वतंत्रताएँ हैं जिन्हें भारत का संविधान मान्यता और सुरक्षा प्रदान करता है।

ये अधिकार व्यक्ति की:

समानता + स्वतंत्रता + गरिमा + सुरक्षा + न्याय

को मजबूत करते हैं।

प्रमुख संवैधानिक सिद्धांत

 सिद्धांत

सरल अर्थ



समानता

कानून के सामने समान व्यवहार



स्वतंत्रता

संविधान द्वारा संरक्षित स्वतंत्रताएँ



गरिमा

सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार



सुरक्षा

शोषण और मनमानी से कानूनी संरक्षण



न्याय

अन्याय के विरुद्ध कानूनी उपाय



विधि का
शासन

सरकार और नागरिक दोनों कानून के
अधीन



सामाजिक
न्याय

कमजोर और वंचित वर्गों के संरक्षण का
प्रयास

2. मौलिक अधिकार

भारत के संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान हैं।

मुख्य मौलिक अधिकार हैं:

1.  समानता का अधिकार
2.  स्वतंत्रता का अधिकार
3.  शोषण के विरुद्ध अधिकार

4.  धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
5.  सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार
6.  संवैधानिक उपचार का अधिकार

3. समानता का अधिकार

अनुच्छेद 14 से 18

संविधान कानून के समक्ष समानता और कुछ विशेष प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।

अनुच्छेद 14 — कानून के समक्ष समानता

प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का हकदार है।

इसका सरल अर्थ

सरकारी अधिकारी किसी व्यक्ति के साथ मनमाने ढंग से अलग व्यवहार नहीं कर सकते। समान परिस्थितियों में लोगों के साथ कानून के अनुसार समान व्यवहार होना चाहिए।

उदाहरण

-  किसी व्यक्ति को बिना कानूनी आधार के सरकारी सुविधा से वंचित करना।
-  बिना उचित प्रक्रिया के किसी आवेदन को अस्वीकार करना।
-  सरकारी शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग करना।

ऐसी परिस्थितियों में उचित कानूनी उपाय उपलब्ध हो सकते हैं।

4. अनुच्छेद 15 — भेदभाव का निषेध

अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा नागरिकों के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कुछ प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

संविधान कुछ परिस्थितियों में महिलाओं, बच्चों और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अन्य निर्दिष्ट वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति भी देता है।

उदाहरण

किसी सार्वजनिक सुविधा तक पहुँच से किसी व्यक्ति को केवल उसकी जाति या धर्म के आधार पर वंचित करना, जहाँ ऐसा भेदभाव कानून द्वारा निषिद्ध है, गंभीर कानूनी विषय हो सकता है।

5. अनुच्छेद 16 — सरकारी रोजगार में समान अवसर

अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन रोजगार या नियुक्ति के मामलों में नागरिकों के लिए समान अवसर से संबंधित है। संविधान निर्दिष्ट वर्गों के लिए आरक्षण और विशेष प्रावधानों की भी अनुमति देता है।

याद रखें

समानता का अर्थ हमेशा सभी के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करना नहीं है।

ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए संवैधानिक रूप से अनुमत विशेष उपाय किए जा सकते हैं।

6. अनुच्छेद 17 — अस्पृश्यता का उन्मूलन

संविधान ने अस्पृश्यता को समाप्त किया है और उसके किसी भी रूप में व्यवहार को प्रतिबंधित किया है।

इस संवैधानिक सुरक्षा को कानूनों द्वारा भी मजबूत किया गया है, जैसे:

- 📖 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
- 📖 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

🚨 यदि जाति आधारित भेदभाव या अत्याचार हो

तुरंत करें:

1. 📝 घटना का विवरण लिखें।
 2. 👥 गवाहों की जानकारी सुरक्षित रखें।
 3. 📸 उपलब्ध साक्ष्य सुरक्षित रखें।
 4. 🚓 अपराध होने पर पुलिस से संपर्क करें।
 5. ⚖️ कानूनी सहायता लें।
 6. 🏛️ आवश्यक होने पर संबंधित आयोग/प्राधिकरण से संपर्क करें।
-

7. अनुच्छेद 18 — उपाधियों का उन्मूलन

राज्य सामान्यतः ऐसी उपाधियाँ प्रदान नहीं कर सकता जो संवैधानिक रूप से निषिद्ध हैं। सैन्य और शैक्षणिक विशिष्टताओं के संबंध में संवैधानिक अपवाद मौजूद हैं।

8. स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 19 से 22

संविधान नागरिकों को कई महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है।

अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रमुख स्वतंत्रताएँ

 स्वतंत्रता	सरल अर्थ
 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता	अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता
 शांतिपूर्ण सभा	शांतिपूर्वक और बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता
 संघ बनाने की स्वतंत्रता	संघ/संगठन बनाने की स्वतंत्रता
 आवागमन	भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता
 निवास	भारत में रहने और बसने की स्वतंत्रता

 महत्वपूर्ण

ये स्वतंत्रताएँ पूर्ण या असीमित नहीं हैं।

संविधान स्वयं कुछ परिस्थितियों में उचित प्रतिबंधों की अनुमति देता है।

9. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

 अनुच्छेद 21

किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है।

न्यायपालिका ने समय के साथ अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या की है और इसे व्यक्ति की गरिमा तथा जीवन की सार्थकता से जुड़े अनेक पहलुओं से जोड़ा है।

इससे जुड़े महत्वपूर्ण विषय

-  मानवीय गरिमा
 -  निजता
 -  उचित कानूनी प्रक्रिया
 -  मनमानी सरकारी कार्रवाई से सुरक्षा
 -  जीवन और स्वास्थ्य से जुड़े कुछ पहलू
 -  सम्मानजनक जीवन से जुड़े पहलू
-

10. निजता का अधिकार

निजता को संविधान के अनुच्छेद 21 और अन्य संवैधानिक गारंटियों से संरक्षण प्राप्त है।

के. एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता को संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार माना।

अपनी डिजिटल निजता की रक्षा करें

सुरक्षित रखें:

-  पासवर्ड
-  मोबाइल और कंप्यूटर
-  पहचान संबंधी दस्तावेज
-  बैंकिंग जानकारी
-  ईमेल
-  निजी तस्वीरें
-  OTP और प्रमाणीकरण जानकारी
-  वित्तीय जानकारी

निजता का उल्लंघन होने पर

संभव हो तो सुरक्षित रखें:

-  स्क्रीनशॉट
-  वेबसाइट/URL की जानकारी
-  संदेश
-  ईमेल
-  लेनदेन का रिकॉर्ड
-  घटना की तारीख और समय

बदला लेने या साक्ष्य नष्ट करने के बजाय कानूनी रास्ता अपनाएँ।

11. गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित संवैधानिक सुरक्षा

अनुच्छेद 22

संविधान गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है।

कानून के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनमें गिरफ्तारी के आधार की जानकारी और निर्धारित परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट के समक्ष समय पर पेश किया जाना शामिल है।

गिरफ्तारी की स्थिति में

1.  गिरफ्तारी के आधार के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
2.  कानूनी सहायता लें।
3.  परिवार/विश्वसनीय व्यक्ति को सूचना देने की प्रक्रिया के बारे में पूछें।
4.  निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी सुनिश्चित हो।
5.  संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखें।

12. शोषण के विरुद्ध अधिकार

अनुच्छेद 23-24

अनुच्छेद 23

मानव तस्करी और बेगार तथा अन्य समान प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित किया गया है।

जबरन श्रम के संकेत

- धमकी देकर काम करवाना
- व्यक्ति को काम छोड़ने से रोकना
- मजदूरी रोकना
- दस्तावेज जब्त करना
- कर्ज के नाम पर मजबूर करना
- हिंसा या धमकी
- मानव तस्करी

अनुच्छेद 24

संविधान बच्चों को निर्धारित आयु से कम होने पर कारखानों, खानों या अन्य खतरनाक रोजगार में नियोजित किए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है।

13. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 25-28

संविधान व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता और अंतःकरण की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जो संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन है।

इसमें शामिल हैं:

-  अंतःकरण की स्वतंत्रता
-  धर्म को मानने की स्वतंत्रता
-  धर्म का पालन और प्रचार
-  धार्मिक संस्थाओं से संबंधित अधिकार
-  धार्मिक मामलों से जुड़े संवैधानिक प्रावधान

ध्यान दें

धार्मिक स्वतंत्रता लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और अन्य संवैधानिक प्रावधानों के अधीन है।

14. सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार

अनुच्छेद 29-30

संविधान भाषा, लिपि और संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिकारों की रक्षा करता है।

अनुच्छेद 29

विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति वाले नागरिकों के समूहों को अपनी संस्कृति के संरक्षण से संबंधित संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है।

अनुच्छेद 30

धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित और संचालित करने के संबंध में संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, जो लागू कानून के अधीन हैं।

15. संवैधानिक उपचार का अधिकार

अनुच्छेद 32

मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय से संवैधानिक उपचार प्राप्त किया जा सकता है।

अनुच्छेद 226

उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं। इसका क्षेत्र केवल मौलिक अधिकारों तक सीमित नहीं है; कानून के अनुसार अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट अधिकारिता का प्रयोग किया जा सकता है।

16. पाँच प्रमुख संवैधानिक रिट



रिट

सरल अर्थ



बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

अवैध हिरासत/निरोध के विरुद्ध



परमादेश (Mandamus)

सार्वजनिक अधिकारी को कानूनी कर्तव्य पूरा करने का आदेश



प्रतिषेध (Prohibition)

अधीनस्थ न्यायालय/अधिकरण को अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्यवाही जारी रखने से रोकना



उत्प्रेषण (Certiorari)

उपयुक्त मामलों में अधीनस्थ न्यायालय/अधिकरण के आदेश को निरस्त करना



अधिकार-पृच्छा (Quo Warranto)

किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जे को चुनौती देना

17. महिलाओं के संवैधानिक अधिकार

महिलाओं को संविधान के समानता और गरिमा संबंधी प्रावधानों के साथ-साथ विभिन्न कानूनों द्वारा भी संरक्षण प्राप्त है।

प्रमुख संवैधानिक प्रावधान

-  अनुच्छेद 14 — समानता
-  अनुच्छेद 15 — निर्दिष्ट भेदभाव का निषेध
-  अनुच्छेद 16 — रोजगार में समान अवसर
-  अनुच्छेद 21 — जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता
-  अनुच्छेद 15(3) — महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति

संबंधित समस्याएँ

-  घरेलू हिंसा
-  यौन हिंसा
-  कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न
-  दहेज संबंधी अपराध
-  साइबर उत्पीड़न
-  पीछा करना
-  कार्यस्थल पर भेदभाव
-  मानव तस्करी

18. अनुसूचित जातियों के अधिकार एवं सुरक्षा

संविधान अनुसूचित जातियों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा और उन्नति के लिए विभिन्न प्रावधान करता है।

महत्वपूर्ण अनुच्छेद

- अनुच्छेद 15
- अनुच्छेद 16
- अनुच्छेद 17
- अनुच्छेद 46
- अनुच्छेद 330
- अनुच्छेद 332
- अनुच्छेद 338

विशेष कानूनी सुरक्षा

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 निर्दिष्ट अत्याचारों से सुरक्षा और विशेष कानूनी तंत्र प्रदान करता है।

अत्याचार की स्थिति में

घटना → साक्ष्य → शिकायत → कानूनी सहायता → फॉलो-अप

सुरक्षित रखें:

- 📷 फोटो/वीडियो
 - 💬 संदेश
 - ☎️ संबंधित जानकारी
 - 👥 गवाहों की जानकारी
 - 🏥 मेडिकल रिकॉर्ड
 - 📝 शिकायत की प्रति
 - 📄 प्राप्ति/रसीद
-

19. बच्चों के अधिकार

बच्चों को संविधान और विभिन्न कानूनों द्वारा विशेष सुरक्षा प्राप्त है।

महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान

- 📖 अनुच्छेद 21A — शिक्षा का अधिकार
- 🛡️ अनुच्छेद 24 — खतरनाक रोजगार से सुरक्षा
- 😊 अनुच्छेद 39 — बच्चों से संबंधित राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत
- 👧 अनुच्छेद 15(3) — बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति

बच्चों को इनसे सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है

- 🖊️ शारीरिक हिंसा
 - 🧠 मानसिक उत्पीड़न
 - 🚫 बाल श्रम
 - 🚫 यौन शोषण
 - 🧬 मानव तस्करी
 - 💍 बाल विवाह
 - 📱 ऑनलाइन शोषण
-

20. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार

समानता के संवैधानिक सिद्धांतों के साथ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 सहित संबंधित कानून दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

प्रमुख क्षेत्र

-  सुगम्यता
-  समानता
-  भेदभाव से सुरक्षा
-  शिक्षा
-  रोजगार
-  स्वास्थ्य सेवाएँ
-  शोषण और दुर्यवहार से सुरक्षा

21. श्रमिकों के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार

श्रमिकों को संविधान और श्रम कानूनों के माध्यम से विभिन्न सुरक्षा प्राप्त होती है।

महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 23 — जबरन श्रम से सुरक्षा
- अनुच्छेद 24 — बच्चों को खतरनाक रोजगार से सुरक्षा
- अनुच्छेद 39 — आजीविका और श्रमिक हितों से संबंधित सिद्धांत
- अनुच्छेद 42 — मानवीय कार्य परिस्थितियाँ और मातृत्व राहत

सामान्य समस्याएँ

समस्या	संभावित कदम
 वेतन न मिलना	रिकॉर्ड सुरक्षित रखें और संबंधित श्रम प्राधिकरण से संपर्क करें
 अत्यधिक/अवैध कार्य परिस्थितियाँ	उपलब्ध साक्ष्य रखें और कानूनी सलाह लें
 जबरन श्रम	तत्काल सुरक्षा और कानूनी सहायता लें

 यौन उत्पीड़न

लागू कार्यस्थल शिकायत व्यवस्था का उपयोग करें

 असुरक्षित कार्यस्थल

संबंधित अधिकारी/प्राधिकरण को सूचित करें

 रोजगार विवाद

रोजगार की स्थिति के अनुसार कानूनी सलाह लें

22. भूमि, संपत्ति एवं आवास के अधिकार

संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 300A के तहत किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के अधिकार के बिना वंचित नहीं किया जा सकता।

सामान्य समस्याएँ

-  अवैध बेदखली
-  भूमि कब्जा
-  फर्जी दस्तावेज
-  सीमा विवाद
-  विरासत विवाद
-  सरकारी अधिग्रहण

महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखें

-  बिक्री विलेख
-  स्वामित्व दस्तावेज
-  भूमि अभिलेख
-  कर रसीद
-  समझौते
-  न्यायालय के आदेश
-  पहचान दस्तावेज

23. डिजिटल अधिकार एवं ऑनलाइन सुरक्षा

डिजिटल युग में निजता, अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक सिद्धांत ऑनलाइन जीवन में भी महत्वपूर्ण हैं।

अपनी डिजिटल सुरक्षा बढ़ाएँ

-  मजबूत पासवर्ड रखें
-  Two-Factor Authentication चालू करें
-  OTP किसी से साझा न करें
-  मोबाइल को लॉक रखें
-  साइबर उत्पीड़न का साक्ष्य सुरक्षित रखें
-  बैंक लेनदेन पर नजर रखें
-  ईमेल सुरक्षित रखें
-  संदिग्ध लिंक से बचें

साइबर अपराध के उदाहरण

-  ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी
-  पहचान की चोरी
-  साइबर स्टॉकिंग
-  ऑनलाइन उत्पीड़न
-  फर्जी पहचान
-  अनधिकृत पहुँच
-  निजी सामग्री का बिना अनुमति प्रसार

24. पुलिस और FIR संबंधी सुरक्षा

यदि किसी व्यक्ति के साथ आपराधिक घटना हुई है, तो लागू कानून के अनुसार पुलिस या अन्य संबंधित कानून-प्रवर्तन एजेंसी से संपर्क किया जा सकता है।

क्या करें?

1 शिकायत करें

घटना के तथ्य स्पष्ट रूप से बताएं।

2 साक्ष्य सुरक्षित रखें

फोटो, वीडियो, संदेश और दस्तावेज सुरक्षित रखें।

3 शिकायत का रिकॉर्ड रखें

शिकायत/आवेदन की प्रति और उपलब्ध प्राप्ति सुरक्षित रखें।

4 उचित फॉलो-अप करें

आवश्यक होने पर वरिष्ठ अधिकारी या उचित कानूनी उपाय के बारे में जानकारी लें।

5 कानूनी सहायता लें

यदि आप वकील का खर्च वहन नहीं कर सकते, तो विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करके पात्रता की जानकारी प्राप्त करें।

कभी न करें

- बदला लेने के लिए हिंसा
- झूठे साक्ष्य बनाना
- साक्ष्य नष्ट करना
- धमकी देना
- बिना सत्यापन आरोप प्रकाशित करना
- कानून अपने हाथ में लेना

25. निःशुल्क कानूनी सहायता

अनुच्छेद 39A

अनुच्छेद 39A राज्य को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने का निर्देश देता है ताकि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न होना पड़े।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 कानूनी सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण वैधानिक ढाँचा प्रदान करता है।

विधिक सेवा संस्थाएँ

-  राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण — NALSA
-  राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण — SLSA
-  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण — DLSA
-  तालुका/अन्य विधिक सेवा समितियाँ

संभावित सहायता

-  कानूनी सलाह

-  कानूनी प्रतिनिधित्व
-  आवेदन में सहायता
-  मध्यस्थता/समझौता प्रक्रिया
-  न्यायालय से संबंधित सहायता

निःशुल्क कानूनी सहायता की पात्रता संबंधित नियमों और व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करती है।

26. प्रमुख संवैधानिक एवं वैधानिक संस्थाएँ

 संस्था	सामान्य भूमिका
 सर्वोच्च न्यायालय	संवैधानिक एवं अन्य अधिकारिता
 उच्च न्यायालय	रिट एवं अन्य न्यायिक अधिकारिता
 जिला न्यायालय	दीवानी एवं आपराधिक मामलों की सुनवाई
 NALSA	विधिक सेवाएँ और न्याय तक पहुँच
 राष्ट्रीय महिला आयोग	महिलाओं के अधिकार संबंधी मामले
 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	अनुसूचित जातियों के संवैधानिक सुरक्षा उपाय
 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक सुरक्षा उपाय
 दिव्यांगता संबंधी प्राधिकरण	दिव्यांगजन अधिकारों से संबंधित मामले

27. यदि आपके अधिकारों का उल्लंघन हो तो क्या करें?

“अधिकार प्रतिक्रिया प्रक्रिया”

1. पहचानें

समझें कि वास्तव में क्या हुआ।

प्रश्न पूछें:

कौन-सा अधिकार, कानून, नियम या प्रक्रिया प्रभावित हुई हो सकती है?

2. साक्ष्य सुरक्षित करें

उपलब्ध साक्ष्यों को सुरक्षित रखें।

3. लिखित रिकॉर्ड बनाएँ

जहाँ उचित हो, लिखित शिकायत दें और उसकी प्रति रखें।

4. कानूनी सहायता लें

वकील या विधिक सेवा प्राधिकरण से सलाह लें।

5. सही कानूनी मंच चुनें

मामले के अनुसार पुलिस, प्रशासन, आयोग, प्राधिकरण, न्यायालय या अन्य उपयुक्त मंच से संपर्क करें।

6. अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें

खतरनाक परिस्थिति में स्वयं को जोखिम में डालकर साक्ष्य इकट्ठा न करें।

28. साक्ष्य सुरक्षित रखने की सूची

- पहचान संबंधी दस्तावेज
- शिकायत की प्रति
- प्राप्ति/Acknowledgement
- फोटो
- वीडियो
- स्क्रीनशॉट
- ईमेल
- संदेश
- मेडिकल रिकॉर्ड
- रोजगार संबंधी दस्तावेज
- भुगतान रिकॉर्ड
- सरकारी दस्तावेज
- न्यायालय के आदेश
- गवाहों की जानकारी
- घटना की तारीख और समय

साक्ष्य की सुरक्षा

महत्वपूर्ण साक्ष्यों की सुरक्षित बैकअप कॉपी रखें। मूल साक्ष्य को अनावश्यक रूप से बदलने या संपादित करने से बचें।

29. किस समस्या के लिए कहाँ जाएँ?

समस्या

प्रारंभिक संभावित कदम

 आपराधिक घटना

पुलिस/कानून-प्रवर्तन एजेंसी

 राज्य द्वारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन

कानूनी सलाह; उपयुक्त स्थिति में उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय

💰 श्रम विवाद

संबंधित श्रम प्राधिकरण

👤 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न

लागू कार्यस्थल शिकायत व्यवस्था

👤 जातिगत अत्याचार

पुलिस + लागू विशेष कानून + कानूनी सहायता

👤 बाल शोषण

बाल संरक्षण प्राधिकरण/पुलिस

🏠 दिव्यांगता संबंधी भेदभाव

संबंधित दिव्यांगता प्राधिकरण/कानूनी उपाय

🏠 भूमि विवाद

राजस्व/दीवानी मंच, मामले के अनुसार

📱 साइबर अपराध

साइबर अपराध रिपोर्टिंग/पुलिस

💳 ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी

बैंक/भुगतान संस्था + संबंधित कानून-प्रवर्तन एजेंसी

👤 वकील का खर्च वहन न कर पाना

विधिक सेवा प्राधिकरण

30. कब तुरंत सहायता लें?

निम्न परिस्थितियों में तत्काल सहायता लेना महत्वपूर्ण हो सकता है:

- 🔴 जान का खतरा
- 🔴 गंभीर शारीरिक हिंसा
- 🔴 यौन हिंसा
- 🔴 मानव तस्करी
- 🔴 बाल शोषण
- 🔴 जबरन श्रम

-  अवैध हिरासत
-  गंभीर वित्तीय/साइबर धोखाधड़ी
-  जबरन विस्थापन या तत्काल सुरक्षा का खतरा

 सबसे पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें।

साक्ष्य एकत्र करने के लिए स्वयं को खतरे में न डालें।

31. महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद — त्वरित संदर्भ

अनुच्छेद	विषय
12	“राज्य” की परिभाषा
13	मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून
14	कानून के समक्ष समानता
15	निर्दिष्ट आधारों पर भेदभाव का निषेध
16	सरकारी रोजगार में समान अवसर
17	अस्पृश्यता का उन्मूलन
18	उपाधियों का उन्मूलन
19	स्वतंत्रताओं का संरक्षण

- 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
- 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता
- 21A शिक्षा का अधिकार
- 22 गिरफ्तारी एवं निरोध से संबंधित संरक्षण
- 23 मानव तस्करी एवं जबरन श्रम का निषेध
- 24 बच्चों को खतरनाक रोजगार से सुरक्षा
- 25 धार्मिक स्वतंत्रता
- 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता
- 27 विशेष धार्मिक कर से स्वतंत्रता
- 28 शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान
- 29 सांस्कृतिक एवं भाषाई हितों की सुरक्षा
- 30 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार

32	संवैधानिक उपचार
39A	समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता
46	कमजोर वर्गों के हितों की उन्नति
300A	संपत्ति से कानून के अधिकार के बिना वंचित न किया जाना

32. मौलिक अधिकार — एक नजर में

 अधिकार	 अनुच्छेद	मुख्य सुरक्षा
 समानता	14–18	समानता एवं निर्दिष्ट भेदभाव से सुरक्षा
 स्वतंत्रता	19–22	स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित सुरक्षा
 शोषण के विरुद्ध	23–24	तस्करी, जबरन श्रम और निर्दिष्ट बाल श्रम से सुरक्षा

 धार्मिक स्वतंत्रता	25–28	अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता
 सांस्कृतिक एवं शैक्षिक	29–30	सांस्कृतिक एवं अल्पसंख्यक शैक्षिक अधिकार
 संवैधानिक उपचार	32	मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का उपाय

33. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या सरकार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है?

यदि सरकारी कार्रवाई किसी लागू मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, तो परिस्थितियों और अधिकारिता के अनुसार उचित संवैधानिक या कानूनी उपाय उपलब्ध हो सकते हैं।

क्या मौलिक अधिकार पूर्ण हैं?

नहीं। कई मौलिक अधिकार संविधान में निर्धारित उचित प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन हैं।

? क्या निजी व्यक्ति द्वारा किया गया गलत व्यवहार भी कानूनी मामला बन सकता है?

हाँ, परिस्थितियों के अनुसार आपराधिक, दीवानी या अन्य वैधानिक कानून लागू हो सकते हैं। प्रत्येक मामले में उपलब्ध उपाय अलग हो सकते हैं।

? क्या मैं उच्च न्यायालय जा सकता हूँ?

उचित मामलों में उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है।

? क्या मैं सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता हूँ?

मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का संवैधानिक उपचार उपलब्ध है। अन्य अधिकारिता भी मामले के अनुसार लागू हो सकती है।

? अगर मेरे पास वकील के लिए पैसे नहीं हैं तो?

आप संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए अपनी पात्रता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

? क्या शिकायत करने से पहले सभी साक्ष्य इकट्ठा करना जरूरी है?

नहीं। यदि स्थिति गंभीर या तत्काल है, तो पहले सुरक्षा और उचित रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दें। जो साक्ष्य सुरक्षित रूप से उपलब्ध हों, उन्हें बाद में संरक्षित किया जा सकता है।

34. अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ भी समझें

अधिकारों की जानकारी नागरिक सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है।

 जानें

अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को समझें।

 दस्तावेज रखें

महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और साक्ष्य सुरक्षित रखें।

 सत्यापित करें

कानूनी जानकारी के लिए विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग करें।

 शिकायत करें

उचित और कानूनी शिकायत प्रक्रिया का उपयोग करें।

 दूसरों की मदद करें

जरूरतमंद व्यक्ति को उचित कानूनी सहायता तक पहुँचने में मदद करें।

 कानून हाथ में न लें

अन्याय का जवाब हिंसा या गैरकानूनी तरीके से न दें।

35. विश्वसनीय कानूनी जानकारी

कानूनी जानकारी प्राप्त करते समय आधिकारिक सरकारी एवं संवैधानिक संस्थाओं के स्रोतों को प्राथमिकता दें।

विधिक सहायता

राष्ट्रीय, राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से कानूनी सहायता और न्याय तक पहुँच से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

महिलाओं के अधिकार

राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों से संबंधित शिकायतों और जागरूकता के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत माध्यम है।

अनुसूचित जाति

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जातियों के संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों पर कार्य करता है।

अनुसूचित जनजाति

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों पर कार्य करता है।

36. छह बातें हमेशा याद रखें

समानता

हर व्यक्ति कानून के समान संरक्षण का हकदार है।

स्वतंत्रता

संविधान द्वारा संरक्षित स्वतंत्रताओं का सम्मान करें और समझें।

गरिमा

हर व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हकदार है।

सुरक्षा

कानून शोषण और अन्याय से सुरक्षा के विभिन्न उपाय प्रदान करता है।

उपचार

अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध कानूनी उपचार उपलब्ध हो सकते हैं।

न्याय

न्याय पाने के लिए शांतिपूर्ण, कानूनी और प्रमाण-आधारित रास्ता अपनाएँ।